2025

RAPPORT ANNUEL

Derrière chaque procédure se cache une personne

NANSEN
the Belgian refugee council

Table des matières

NANSEN - 2025 en revue 4

Détention 6

Orientation sexuelle et/ou identité de genre 8

Apatridie 10

Les victimes de torture 12

Interdisciplinarité 13

L'espace plus large de la protection internationale 14

Assistance juridique individuelle 16

L'année 2025 a été marquée par des changements importants pour NANSEN, à bien des égards.

NANSEN a continué à faire la différence grâce à une combinaison unique d'actions individuelles et structurelles, à notre expertise juridique et interdisciplinaire, ainsi qu'à notre position clé, à la croisée de la pratique, des politiques et de la recherche. En mettant son expertise à leur disposition, NANSEN soutient les personnes en situation de vulnérabilité qui ont besoin de protection, pour les aider à faire face aux défis auxquels elles sont confrontées. Cela ne serait pas possible sans notre équipe exceptionnellement engagée et compétente.

En parallèle, des changements importants ont eu lieu au sein même de l'association. C'est avec une profonde gratitude et une grande reconnaissance que nous avons fait nos adieux à notre directrice, Julie Lejeune, qui a, grâce à son engagement sans faille, son expertise et son leadership, pendant de nombreuses années, permis à NANSEN de se faire connaître. Nous lui sommes très reconnaissants pour tout ce qu'elle a apporté à l'organisation.

Nous avons également eu le plaisir d'accueillir Gert Bruininkx en tant que nouveau directeur de NANSEN. Fort de nombreuses années d'expérience en matière d'apatridie et d'asile, tant en Belgique qu'à l'échelle internationale, il apporte des connaissances et une expertise précise qui permettront de renforcer encore NANSEN et son action.

Et l'avenir, lui aussi, est en pleine évolution. Les défis auxquels sont confrontées les personnes en quête de protection internationale et celles touchées par l'apatridie ne cessent de grandir, tandis que le contexte politique et financier devient de plus en plus difficile. Dans ces circonstances, le travail de NANSEN reste plus important que jamais : son expertise juridique et son soutien contribuent à garantir que ces personnes puissent effectivement accéder à la protection et exercer leurs droits fondamentaux.

Nous allons de l'avant, confiants dans l'expertise, l'engagement et le rôle unique de NANSEN – et reconnaissants envers toutes les personnes qui rendent ce travail possible.

Ellen Desmet
Fière Présidente du Conseil d'administration



NANSEN - 2025 en revue

Derrière chaque procédure se cache une personne, avec ses propres besoins et ses propres vulnérabilités, qui doit évoluer au sein d'un système de plus en plus complexe, axé sur l'efficacité et la rapidité

Fondée en 2017 par un groupe d'avocat·es et d'universitaires spécialisé·es en droits des réfugiés, en droits humains et en droit de la migration, l'association NANSEN a pour objectif de développer et de mettre à disposition une assistance juridique de grande qualité aux personnes ayant besoin d'une protection internationale et à celles touchées par l'apatridie, contribuant ainsi à la protection effective de leurs droits fondamentaux.

La nécessité de ce travail reste évidente. En 2025, 34 439 personnes ont introduit une demande de protection internationale en Belgique.[1] Derrière chaque demande se cache une personne confrontée à un système juridique et administratif difficile à comprendre, en constante évolution et qui se complexifie. Dans le même temps, l'espace politique et public favorable à une approche de la protection internationale centrée sur l'humain et accueillante se rétrécit. À ces procédures complexes s'ajoutent les difficultés quotidiennes que rencontrent les personnes contraintes de fuir, notamment les nombreuses formes de traumatismes que peut entrainer le déplacement. Les personnes en situation d'apatridie font face à des défis spécifiques, mais tout aussi importants : pour établir leur statut, accéder à la protection ainsi qu'à un titre de séjour durable, et jouir de leurs droits.

En tant que centre d'expertise juridique spécialisé dans la protection internationale et l'apatridie, NANSEN œuvre pour apporter une assistance juridique de qualité aux personnes qui en ont le plus besoin. Nous examinons attentivement leur situation, en gardant à l'esprit que chacun·e peut présenter des vulnérabilités visibles ou moins visibles, et nous adoptons une approche interdisciplinaire pour comprendre et lever les obstacles auxquels ces personnes sont confrontées.

Nous agissons simultanément sur plusieurs fronts : nous traitons des situations individuelles ; élaborons des outils pratiques et des guides à l'intention des praticien·nes ; analysons la législation et son application ; étudions la jurisprudence, formons des professionnel·les du droit ; engageons un dialogue constructif avec les autorités chargées de l'asile et formulons des recommandations concrètes à l'intention des décideur·ses politiques. Cette combinaison d'actions est délibérée. Nous ne nous contentons pas d'aider les personnes à s'y retrouver dans le système tel qu'il existe aujourd'hui : nous œuvrons aussi à l'amélioration du système lui-même, en identifiant les lacunes de la loi et de la pratique pour des procédures de protection internationale et d'apatridie plus équitables et plus accessibles.

1 CGRA, *Rapport Annuel 2025*, p. 6.

Notre action s'articule autour de trois objectifs stratégiques :

- **Améliorer la qualité de l'assistance juridique apportée aux personnes ayant besoin d'une protection internationale et aux personnes en situation d'apatridie;**
- **Contribuer à la mise en place de procédures équitables et efficaces en matière de protection internationale et d'apatridie et ;**
- **Promouvoir une approche interdisciplinaire de la protection internationale et de l'apatridie.**

En 2025, notre équipe, petite mais dévouée, a continué à faire avancer le travail autour de ces trois objectifs. Ce rapport retrace cette histoire sous deux angles. Le premier se concentre sur la nature et les modalités de notre travail, notamment en matière de détention administrative, d'apatridie et d'assistance aux LGBTQIA+ ainsi qu'aux survivant·es de la torture. Le second met en avant notre travail dans des dossiers individuels, où l'expertise juridique de NANSEN contribue à protéger les droits des personnes et à faire évoluer la pratique juridique sur le terrain.

Ces deux aspects ne peuvent jamais être véritablement dissociés. Ce que nous apprenons des cas individuels affine notre analyse juridique ; ce que nous développons à travers notre travail thématique – outils, formations, recommandations – renforce le soutien apporté à notre public cible. Ensemble, ils illustrent la manière dont NANSEN fonctionne : ancrer l'expertise juridique et interdisciplinaire dans la pratique, et développer cette expertise à partir de la pratique, dans l'objectif de rendre les procédures de protection internationale et d'apatridie plus équitables et les droits fondamentaux plus accessibles.

Détention

En Belgique, les personnes qui demandent une protection internationale à la frontière sont systématiquement placées en détention – et la procédure d'asile à la frontière qui s'ensuit se déroule rapidement, souvent trop rapidement pour que ces personnes puissent accéder à toute l'information nécessaire, comprendre pleinement leurs droits et les exercer, ou bénéficier d'une assistance juridique de qualité. La situation de détention, combinée à l'accélération des procédures, crée des obstacles importants à un accès effectif à la protection internationale et peut entraîner des violations des droits fondamentaux.

Depuis de nombreuses années, NANSEN examine les procédures de protection internationale applicables aux personnes placées en détention administrative par le biais de visites régulières dans les centres fermés, d'un suivi individuel des dossiers et d'une analyse juridique rigoureuse. Le tout, en étroite collaboration avec la Coalition MOVE et d'autres organisations partenaires.

Ce que nous avons constaté est préoccupant. NANSEN a observé que l'information sur la possibilité de demander une protection internationale n'est pas toujours donnée à la frontière, et que les décisions de détention s'appuient souvent sur des motifs stéréotypés plutôt que sur un véritable examen individualisé. Les préoccupations de NANSEN portent également sur le respect effectif du principe de non-refoulement. Trop souvent, les garanties juridiques destinées à remédier à ces problèmes – recours, contrôle juridictionnel – ne permettent pas d'assurer un examen significatif.

EN 2025 nous avons synthétisé deux années de travail de terrain dans quatre publications NANSEN:

- une note sur la procédure d'asile à la frontière et la détention à la frontière,
- une note sur l'efficacité des recours contre les décisions de refoulement,
- un résumé présentant des constats principaux de NANSEN sur la détention
- une étude de cas détaillée.

Ces publications rendent compte des pratiques, mettent en évidence les obstacles existants, formulent des recommandations concrètes et fournissent des outils pratiques aux praticien·nes du droit afin qu'ils et elles puissent fournir une assistance juridique de qualité au public cilbe.

NANSEN a partagé ces informations directement avec les professionnel·les de terrain. En collaboration avec le Conseil européen sur les réfugiés et les exilés (ECRE), nous avons organisé une formation sur le non-refoulement à la frontière, qui a réuni plus de 60 participant·es, parmi lesquels des avocat·es, des représentant·es des autorités chargées de l'asile et des membres d'ONG. Nous avons également formé 40 autres professionnel·les – notamment des travailleur·es sociaux·les, des avocat·es et des interprètes – dans le cadre d'une session sur le non-refoulement dispensée au sein du certificat en droit des réfugiés et des migrations de l'UCLouvain. Nous avons renforcé notre partenariat avec la Coalition Move via la formation de ses visiteur·ses en détention, la participation à ses réunions mensuelles et la mise en place d'un processus de référencement permettant un accès plus rapide à l'expertise adéquate pour notre public cible. Nous avons également maintenu un dialogue direct avec les autorités chargées de l'immigration et de l'asile, en soulevant des préoccupations concernant des cas individuels et en partageant nos observations sur le plan structurel.

Aucune de ces activités ne permettra de réformer le système du jour au lendemain. Mais ensemble, elles garantissent que les problèmes liés à la pratique belge de détention des personnes en quête de protection internationale ne sont plus invisibles : ils sont documentés, étayés par des preuves et portés à la connaissance des décideur·ses politiques qui peuvent faire la différence. Les formations, les conseils pratiques et le soutien apporté aux avocat·es et aux acteur·rices de première ligne renforcent l'assistance juridique dont bénéficient les personnes en quête de protection internationale placées en détention administrative.



Said (pseudonyme) est originaire d'Afghanistan. Compte tenu des risques auxquels il serait exposé s'il était renvoyé dans ce pays, l'Italie lui a accordé une protection subsidiaire. En 2025, Said s'est rendu en Belgique. Arrivé de Turquie, il a été arrêté à la frontière belge et placé en détention. Les autorités belges prévoyaient de le renvoyer en Turquie. Informée du vol prévu, NANSEN a rédigé une lettre d'intervention pour alerter les autorités sur le risque important de refoulement indirect et les empêcher de renvoyer Said en Turquie.

Orientation sexuelle et/ou identité de genre

Les personnes sollicitant une protection internationale en raison de leur orientation sexuelle et/ou de leur identité de genre (SOGI) sont confrontées à des formes multiples et croisées d'exclusion et de discrimination.

Dans le cadre de la procédure d'asile, la question de la crédibilité du récit est centrale. Or, cette question peut s'avérer particulièrement difficile pour les demandeurs d'asile SOGI qui doivent convaincre de la réalité de leur orientation sexuelle et/ou identité de genre. Souvent, on attend de ces personnes qu'elles s'expliquent sur des sentiments et des expériences profondément personnels, au sein d'un système qui n'est pas toujours en mesure de les comprendre. En dehors de la procédure d'asile, la discrimination, la stigmatisation et même la violence peuvent les suivre au sein de leurs communautés, dans les centres d'accueil et auprès des services d'aide. À ces difficultés s'ajoute le fait que l'expertise nécessaire est dispersée entre différentes organisations, ce qui rend l'accès à l'aide difficile.

NANSEN répond à ce besoin en associant son expertise juridique à celle d'organisations travaillant directement auprès des personnes LGBTQIA+. WAWY (« We Are With You ») joue un rôle central dans cette démarche : il s'agit d'un réseau que nous gérons en collaboration avec Merhaba, le Rainbow Refugee Committee, Vluchtelingenwerk Vlaanderen et le Humanitarian Hub. Grâce au soutien financier d'Equal.brussels, WAWY rassemble ces organisations afin de renforcer leur collaboration, d'échanger leur expertise et d'améliorer l'accompagnement des demandeur·ses d'asile SOGI. Au travers de réunions régulières entre partenaires, de formations communes, de discussions de cas, de visites sur le terrain et d'une lettre d'information bimestrielle, nous apportons notre expertise juridique et notre approche interdisciplinaire, tout en réinjectant dans notre propre travail les connaissances pratiques de terrain et les expériences vécues partagées par le réseau. Le nombre des demandeur·ses d'asile SOGI assisté·es par NANSEN ces dernières années n'a cessé d'augmenter, ce qui témoigne à la fois d'un besoin croissant et de la valeur de ces partenariats et de ces filières d'orientation.

En 2025, nous avons transformé le travail de cas et la collaboration en outils destinés aux praticien·nes. Nous avons élaboré deux fiches pratiques disponibles en néerlandais, en français et en anglais : l'une présentant, étape par étape, la procédure d'asile belge, avec des points spécifiques à prendre en compte pour les demandeur·ses d'asile SOGI, et l'autre axée sur les éléments de preuve et les difficultés auxquelles ces personnes peuvent être confrontées lorsqu'elles doivent étayer leur demande de protection internationale.

En collaboration avec nos partenaires de WAWY, nous avons réuni une soixantaine d'avocat·es du Barreau de Bruxelles afin de leur présenter les organisations actives dans ce domaine et leur exposer des pistes concrètes de collaboration entre elles et eux et la société civile pour soutenir les demandeurs d'asile SOGI. Nous avons également dialogué avec les demandeur·ses d'asile SOGI directement, en leur fournissant des conseils pratiques sur la procédure d'asile. En nous appuyant sur notre expérience de terrain et notre expertise juridique, nous avons contribué à un policy paper élaboré par çavaria et Prisme, dans le cadre de leur projet Safer Spaces for LGBTI+ asylum seekers. Des recommandations concrètes y sont formulées pour des conditions d'accueil plus sûres et plus inclusives.

Une nouvelle étape importante en 2025 : NANSEN a organisé sa toute première réunion consacrée à cette thématique avec la cellule « Genre » du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA). Nous avons partagé nos conclusions sur les nouveaux défis rencontrés dans les dossiers SOGI, mis en évidence les obstacles et présenté notre expertise ainsi que des recommandations concrètes.

Le résultat de tout ce travail : des professionnel·les disposant d'outils plus pointus, des demandeur·ses bénéficiant d'orientations plus claires et d'un meilleur accompagnement, ainsi qu'un corpus croissant de données pointant les domaines où des changements restent nécessaires.



Omar (pseudonyme), ressortissant irakien, a été orienté vers NANSEN par Merhaba afin de bénéficier d'une assistance juridique dans le cadre de sa septième demande de protection internationale, la première fondée sur son orientation sexuelle. Il a fui l'Irak en raison de son homosexualité, mais n'en a pas fait mention lors de ses demandes précédentes. Selon NANSEN, son orientation sexuelle constitue un nouvel élément qui augmente significativement les chances de faire valoir son besoin de protection internationale. NANSEN est donc officiellement intervenue auprès du CGRA et a notamment exposé les raisons pour lesquelles il n'avait pas révélé son orientation sexuelle avant : la honte, la crainte des autorités belges, sa vie dans un centre d'accueil avec de nombreux·ses compatriotes et ses inquiétudes concernant l'interprète irakien lors de son premier entretien. NANSEN a aussi souligné sa vulnérabilité particulière. À la suite de cette intervention, Omar a été convoqué à un entretien personnel, pendant lequel NANSEN l'a soutenu comme personne de confiance. Omar a finalement été reconnu comme réfugié.

Apatridie

"Sans nationalité, les individus sont confrontés à une existence qui se caractérise par l'insécurité et la marginalisation."

UNHCR, Manuel sur la protection des apatrides

Dépourvus de nationalité, les apatrides peuvent se heurter à de sérieux obstacles pour établir leur identité, obtenir des documents, obtenir un titre de séjour ou jouir de leurs droits fondamentaux tels que l'accès au travail, aux soins de santé, à l'éducation ou le respect de leur vie familiale. Les questions juridiques et factuelles liées à l'apatridie sont souvent complexes, ce qui rend difficile ne serait-ce que d'établir qu'une personne est apatride – sans parler de l'accès à la protection et aux services de base.

Les procédures que les apatrides doivent suivre pour faire reconnaître leur statut et demander une protection en Belgique sont complexes, longues et caractérisées par des obstacles structurels qui peuvent s'avérer extrêmement difficiles, voire impossibles, à surmonter. Depuis sa création, NANSEN apporte un soutien juridique spécialisé aux personnes touchées par l'apatridie, par le biais d'un accompagnement individuel, d'analyses juridiques, de contentieux stratégiques et de partage de connaissances.

En 2024, la Belgique a mis en place une procédure de séjour spécifique pour les apatrides, après plusieurs arrêts de la Cour constitutionnelle qui constataient que l'absence d'une telle procédure créait une différence de traitement injustifiée entre les apatrides reconnus et les réfugiés reconnus. Si l'avancée était de taille, il est apparu dès le départ que la nouvelle législation créait de réels obstacles et ne prévoyait pas de garanties procédurales suffisantes. À partir de septembre 2024 et tout au long de l'année 2025 – première année complète de mise en œuvre de cette procédure, des questions ont été soulevées quant à son efficacité, tandis que les obstacles structurels identifiés à l'origine se sont vérifiés en pratique, empêchant les apatrides d'accéder au titre de séjour nouvellement créé. NANSEN a suivi de près ce processus de mise en œuvre, tant via le suivi de dossiers individuels qu'au travers d'échanges directs avec les autorités compétentes, notamment l'Office des étrangers et le CGRA.

Mais NANSEN est allée plus loin : en collaboration avec d'autres organisations, nous avons contesté la légalité d'une partie de la nouvelle procédure devant la Cour constitutionnelle, en faisant valoir que certaines dispositions créaient des obstacles disproportionnés à l'obtention d'un titre de séjour, offraient des garanties procédurales insuffisantes et ne respectaient pas les obligations de la Belgique au titre de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides. La Cour a rendu son arrêt en 2026, annulant plusieurs dispositions de la loi. Et NANSEN entend bien continuer à surveiller les implications de cette décision pour les apatrides qui tentent d'obtenir un titre de séjour.

La complexité du cadre juridique rend également indispensable la mise à disposition d'informations accessibles et fiables pour les professionnel·les. NANSEN a élaboré un guide sur l'apatridie en Belgique : il rassemble les informations juridiques et pratiques dont les professionnels ont le plus besoin. Si la publication de ce guide a été suspendue dans l'attente de la décision de la Cour constitutionnelle, car celle-ci pourrait avoir une incidence sur le cadre juridique applicable, NANSEN continue à utiliser cet outil dans son travail quotidien d'assistance aux personnes apatrides. Le guide sera mis à jour pour tenir compte des enseignements de la Cour constitutionnelle et de tout changement pertinent au niveau des procédures.

Depuis 2023, on observe l'émergence de pratiques préoccupantes en matière de prévention de l'apatridie, au titre de l'article 10 du Code de la nationalité belge, concernant les enfants nés en Belgique. Ces évolutions ont notamment touché les enfants nés en Belgique de parents d'origine palestinienne et ont donné lieu, en 2025, à une jurisprudence importante. NANSEN suit de près ces évolutions, notamment en travaillant dans des dossiers individuels, et apporte un soutien juridique aux avocat·es.

En 2025, NANSEN a continué la sensibilisation et le renforcement des capacités en matière d'apatridie. Ainsi, nous avons élaboré et enregistré un module de formation sur l'apatridie destiné au catalogue de formations en ligne de l'Ordre des barreaux flamands, qui est accessible à plus de 11 000 avocat·es. NANSEN a également donné une conférence devant des étudiants en droit de l'université de Gand, afin de familiariser la prochaine génération de praticiens du droit avec cette matière souvent négligée.

Le Pacte de l'UE sur la migration et l'asile soulève également des questions importantes pour les apatrides. NANSEN a analysé ses implications pour la Belgique et a formulé des recommandations concrètes afin de garantir que l'apatridie soit correctement identifiée et enregistrée. Au fur et à mesure de la mise en œuvre du Pacte, NANSEN suivra de près la manière dont ces garanties sont appliquées dans la pratique et vérifiera si elles contribuent à renforcer la protection des apatrides.

Au-delà de la Belgique, NANSEN a présentéson expertise lors de la réunion multipartite consacrée à l'apatridie organisé en octobre 2025 par le Réseau européen sur les migrations. NANSEN a également contribuéaux travaux du Réseau européen sur l'apatridie et au Statelessness Index, en évaluant dans quelle mesure la législation et les pratiques belges sont conformes aux normes internationales

Bilan du travail mené par NANSEN en 2025 sur l'apatridie : une nouvelle procédure juridique mise à l'épreuve de la pratique, un recours devant la Cour constitutionnelle visant à rendre une procédure indispensable plus équitable et plus efficace, et un nombre croissant de professionnel·es formé·es pour identifier et accompagner les apatrides, ainsi que pour défendre le droit de chaque enfant à une nationalité.

Les victimes de torture

Les victimes de torture se heurtent souvent à des obstacles spécifiques lorsqu'elles sollicitent une protection internationale. Les séquelles physiques et psychologiques de la torture peuvent influencer la manière dont une personne est capable de raconter et d'étayer ce qu'elle a vécu. Les preuves médicales et une meilleure compréhension des séquelles visibles et moins visibles de la torture peuvent s'avérer décisives dans ce type de cas, mais uniquement si elles sont correctement recueillies et prises en compte à leur juste valeur.

Le travail de NANSEN auprès des victimes de torture est axé sur l'assistance juridique individuelle : aider les survivant·es à documenter leurs cicatrices et les conséquences des mauvais traitements subis grâce à des examens médicaux spécialisés et à des rapports rédigés conformément au Protocole d'Istanbul. Ce travail est financé par le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture (UNVFVT). Nous examinons si et comment les autorités chargées de l'asile prennent en compte les documents médicaux lors de l'évaluation des demandes de protection et suivons l'identification des besoins procéduraux spéciaux. En tant que partenaire opérationnel du HCR, NANSEN peut intervenir directement auprès du CGRA, en plus de collaborer avec des avocat·es, afin de contribuer à garantir que les procédures soient adaptées, dans la mesure du possible, aux besoins spécifiques des demandeur·ses.



Carmen (pseudonyme), une femme originaire du Rwanda, a été abusée sexuellement par les autorités rwandaises alors qu'elle était détenue arbitrairement. Avec le soutien de sa psychologue, elle s'est adressée à NANSEN pour obtenir une assistance juridique dans le cadre de sa deuxième demande de protection internationale. NANSEN a estimé que les mauvais traitements subis correspondent à la définition juridique de la torture et constituent une persécution au sens de la Convention relative au statut des réfugiés : Carme a besoin d'une protection internationale. Au travers de plusieurs entretiens, NANSEN a établi une relation de confiance avec Carmen, tout en maintenant une collaboration étroite avec son avocate, sa psychologue et sa psychiatre. Ces professionnelles de la santé mentale ont établi des documents expliquant la situation de vulnérabilité dans laquelle Carmen se trouvait lors de sa première demande d'asile et les difficultés qu'elle continue de rencontrer pour parler des atrocités qu'elle a subies. S'appuyant sur ces éléments de preuve et sur son expertise juridique, NANSEN a présenté au CGRA un argumentaire détaillé pour démontrer le besoin de protection internationale de Carmen. Lorsque le CGRA a déclaré sa deuxième demande d'asile irrecevable, NANSEN a transmis des informations précieuses à l'avocate de Carmen afin d'étayer son recours. L'affaire est actuellement pendante devant le Conseil du contentieux des étrangers.

En 2025, nous avons également publié deux études de cas illustrant des enjeux concrets : l'une concernait une femme hondurienne victime de violences sexuelles intrafamiliale, l'autre un défenseur des droits humains sahraoui ayant subi des actes de torture.

De plus, nous avons partagé notre expertise avec des professionnel·les en lien avec des victimes de torture. Ainsi, nous avons pris part à une formation destinée aux médecins bénévoles qui effectuent des examens médicaux en détention. Nous avons formé 60 agents de protection du CGRA au Protocole d'Istanbul et à la lecture de rapports médicaux circonstanciés. Cela nous a permis d'entrer en contact direct avec les personnes qui déterminent si et comment les rapports médicaux et les éléments de preuve sont utilisés et prennent les décisions en matière de protection internationale.

Grâce au travail effectué en 2025, NANSEN a continué à veiller à ce que les survivant·es soient mieux outillé·es pour faire correctement documenter leurs expériences, et à ce que les personnes chargées de statuer sur leurs dossiers soient mieux préparées à reconnaître la torture, à comprendre ce qu'implique l'identification des survivants, ainsi que les conséquences que cela entraine avoir sur la manière dont les procédures sont menées et les décisions prises.

Interdisciplinarité

ILa protection internationale ne peut que rarement être appréhendée uniquement par le prisme juridique. Les expériences, les vulnérabilités et les besoins des personnes en quête de protection comportent souvent des dimensions psychologiques, sociales, médicales ou culturelles qui revêtent autant d'importance pour leur dossier que les arguments juridiques. Pour NANSEN, le travail interdisciplinaire n'est pas une activité secondaire : il s'agit d'un élément central de notre approche, qui touche tous les aspects de notre action. En associant l'expertise juridique aux connaissances issues d'autres disciplines, NANSEN cherche à contribuer à une meilleure compréhension des expériences vécues par les personnes et, à terme, à un accès plus effectif à la protection internationale pour celles et ceux qui en ont besoin.

En 2024, NANSEN a lancé le projet « Proof Your Social Innovation » (PYSI), financé par Innoviris (Région de Bruxelles-Capitale), afin d'approfondir cette approche en explorant comment l'interdisciplinarité peut conduire à une compréhension plus complète des dossiers de protection internationale. Nous avons traduit les enseignements tirés de ce projet en un guide pratique sur l'interdisciplinarité dans les dossiers de protection internationale. Ce guide aide les praticien·nes du droit à reconnaître la valeur de l'interdisciplinarité, à collaborer avec des expert·es d'autres domaines et à intégrer leurs connaissances dans la pratique juridique.

Le guide a été finalisé en 2025 et publié en 2026. Il est l'aboutissement de deux années de travail et constitue une ressource qui, nous l'espérons, contribuera à façonner la manière dont les praticien·nes du droit abordent leurs dossiers.

L’espace plus large de la protection internationale

NNANSEN suit l’évolution de l’ensemble du système de protection internationale, identifie les questions juridiques émergentes et les besoins, et y répond par le biais d’analyses juridiques, du partage des connaissances, du contentieux stratégique et d’un soutien aux professionnel·les et aux personnes en quête de protection internationale.

Le suivi de l’évolution de la situation constitue un volet important de la coopération entre NANSEN et le HCR, en tant que partenaire opérationnel en Belgique. En 2025, NANSEN a publié des rapports de suivi mensuels couvrant les principales évolutions en matière d’asile, d’apatridie, d’accueil et de détention. Des réunions mensuelles avec le HCR ont permis de discuter de ces évolutions et un partage d’expertise.

Ce travail de suivi, nous le traduisons en outils concrets, en analyses juridiques et en partage de connaissances, en nous focalisant sur les questions émergeantes. En 2025, cela a débouché sur une note consacrée aux personnes bénéficiant d’un statut de protection internationale en Grèce qui sollicitent par la suite une protection en Belgique. Cette note répondait à un besoin concret : déterminer dans quels cas une personne ayant déjà bénéficié d’une protection internationale en Grèce peut néanmoins avoir des motifs valables de solliciter une protection internationale en Belgique. NANSEN a rassemblé des informations récentes sur la situation des bénéficiaires d’une protection internationale en Grèce ainsi que la jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers (rôle néerlandophone). Elle offre aux professionnels un outil pour accompagner les personnes qui se trouvent dans cette situation.

En 2025, NANSEN a consacré beaucoup de temps au renforcement de sa coopération directe avec les communautés et les organisations communautaires. Nous avons dispensé une formation aux bénéficiaires de Pigment vzw, axée sur les demandes ultérieures de protection internationale et fournissant des conseils pratiques sur la manière de s’y retrouver dans ces procédures complexes. NANSEN a également collaboré avec l’Umbrella Refugee Committee, une plateforme dirigée par, pour et avec des personnes déplacées de force, ainsi qu’avec plusieurs partenaires universitaires, afin de développer un projet de recherche concret, soulignant la nécessité d’intégrer l’expertise des personnes ayant vécu ces expériences dans nos activités et nos recherches universitaires.

NANSEN ne se contente pas de s'adapter au système tel qu'il est : nous œuvrons à son amélioration. En 2025, cela s'est traduit par le maintien d'un dialogue structurel avec le CGRA, le partage de nos conclusions, de notre expertise et de nos recommandations concrètes, ainsi que par notre participation au groupe de travail du CGRA sur la vulnérabilité afin de contribuer à mieux cerner et évaluer ce concept. Nous avons également présenté notre travail au personnel du CGRA lors d'une session d'information dédiée aux activités menées par NANSEN.

NANSEN s'efforce toujours de résoudre les problèmes en privilégiant d'abord le dialogue structurel ; toutefois, lorsque les droits fondamentaux sont en jeu et que le dialogue fait défaut, une autre forme d'action s'impose. En collaboration avec ses partenaires de la société civile, NANSEN participe à des actions en justice stratégiques. En 2025, ces efforts ont porté aussi bien sur les procédures d'asile et le recours à la visioconférence que sur les politiques d'accueil et de retour.

Notre travail se tourne aussi vers la prochaine génération de praticien·nes du droit et de chercheur·es. Grâce à la collaboration avec des cliniques juridiques, des sessions de formation et un soutien à l'élaboration de mémoires de master, nous collaborons avec les universités pour renforcer les connaissances académiques et la recherche en matière de protection internationale – en veillant à ce que l'expertise sur les nouvelles questions liées à la protection internationale et à l'apatridie continue de se développer et que les apports académiques soient transposés dans la pratique juridique et les procédures de protection internationale.

Assistance juridique individuelle

Le suivi individuel des dossiers est au cœur de l'action de NANSEN : il nous permet d'apporter une expertise juridique spécialisée là où elle est la plus nécessaire, tout en nous offrant un aperçu direct du fonctionnement concret du système de protection internationale. Cela met en lumière des problématiques émergentes qui, sans cela, pourraient passer inaperçues, et nous aide à identifier les enjeux thématiques qui requièrent notre attention.

En 2025, NANSEN a travaillé activement sur 171 dossiers individuels. Ce chiffre est modeste, mais le travail qu'il recouvre ne l'est pas. Chaque dossier peut nécessiter des semaines passées à lire des dossiers administratifs et des décisions, à rechercher des informations sur le pays d'origine, à rencontrer la personne concernée, à assurer la coordination avec les avocat·es, psychologues, médecins, travailleur·ses sociaux et l'ensemble des acteur·es impliqué·es.

La plupart concernaient des personnes sollicitant une protection internationale sur le territoire belge (83 cas) ou placées en détention administrative (74 cas). 14 cas concernaient des apatrides ou des enfants exposés à un risque d'apatridie.

Les demandeur·ses d'asile palestinien·nes étaient les plus nombreux·ses, suivi·es par les ressortissant·es d'Afghanistan, du Yémen, de la République démocratique du Congo, de Guinée et de Syrie. NANSEN a supporté 101 hommes, 51 femmes et 19 familles.

Le plus souvent, ce soutien consistait à fournir des informations et des conseils juridiques aux avocat·es – une facette moins visible du travail, menée au cas par cas. Dans un nombre plus restreint de cas, NANSEN est intervenue directement auprès du CGRA ou de l'Office des étrangers. En 2025, NANSEN a continué à collaborer avec un vaste réseau de partenaires de la société civile, garantissant ainsi des parcours d'orientation sécurisés aux personnes ayant besoin d'une assistance hors du champ d'action de NANSEN.

Carmen, Omar et Said ne sont que trois exemples parmi ces 171 dossiers. Derrière chacun des autres se cache la même profondeur d'analyse juridique, de recherche et de contact humain : une personne, et tout ce qu'il a fallu pour qu'elle soit véritablement entendue.

Le traitement des dossiers individuels constitue également une source d'information importante pour les autres activités de NANSEN. Les tendances qui se dégagent de ces dossiers peuvent mettre en évidence des lacunes dans la législation ou dans la pratique, soulever des questions quant à la mise en œuvre des procédures et indiquer les domaines dans lesquels les professionnel·les ont besoin d'un soutien renforcé. Ainsi, l'accompagnement individuel et le travail structurel sont étroitement liés : ce que NANSEN tire des dossiers individuels contribue à façonner son analyse juridique et son travail thématique, tandis que les outils et les formations développés dans le cadre de ce travail peuvent bénéficier aux personnes confrontées à des obstacles similaires.

Rien de tout cela ne se fait seul. Nous remercions l'Assemblée générale et le Conseil d'administration de NANSEN pour leurs conseils constants et leur engagement envers la mission de NANSEN. À nos donateur·trices, petits et grands, y compris celles et ceux qui choisissent de nous soutenir anonymement : c'est grâce à votre soutien que ce travail est possible, année après année. À notre réseau de partenaires, pour les connaissances, les recommandations et la collaboration qui renforcent toutes nos actions. Aux avocat·es avec lesquel·les nous travaillons quotidiennement, pour leur engagement commun à défendre au mieux les intérêts des personnes que nous aidons ensemble.

Et enfin, aux personnes qui viennent nous voir – celles qui partagent ce qu'elles ont vécu, souvent à plusieurs reprises, avec des personnes qu'elles viennent tout juste de rencontrer, et qui nous font confiance pour tenter de trouver une issue. Nous ne prenons pas cette confiance à la légère. C'est la raison pour laquelle ce travail est si important.

Chaleureusement,
Team NANSEN



UNHCR
The UN Refugee Agency
innoviris .brussels
equal.brussels
be the change
UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS
OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER
UN VOLUNTARY FUND FOR VICTIMS OF TORTURE
ROAD TO REDRESS
Talitha
koum
HÉLÈNE DE BEIR Foundation



Picture: Anne Adam

NANSEN asbl
E-mail: info@nansenrefugee.be
Site web: www.nansen-refugee.be
Bruxelles - Belgique

NANSEN
the Belgian refugee council